

국립수목원 간행물 발간 규정

제정	1999.11.27.	국립수목원 예규 제04호
일부개정	2003.09.15.	국립수목원 예규 제14호
일부개정	2012.04.16.	국립수목원 예규 제62호
전부개정	2015.08.05.	국립수목원 예규 제90호
일부개정	2020.08.14.	국립수목원 예규 제143호
일부개정	2023.07.11.	국립수목원 예규 제162호

제1조(목적) 이 규정은 국립수목원(이하 ‘수목원’이라 한다.)에서 수행하거나 발주한 연구 및 관리사업 등의 결과물을 효율적으로 제작, 배포, 출판 및 관리하는데 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 간행물 발간에 있어서 다른 규정에 특별한 제한이 없는 한 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(용어의 정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 간행물이란 수목원에서 연구개발사업과 관리사업의 추진에 따른 사업결과물을 매체 방식(인쇄 및 전자 파일 등)으로 제작한 것을 말한다.
2. 사업결과물은 연구개발사업과 관리사업에서 생산된 자료를 말하며, 학술논문, 연구개발사업 및 관리사업 관련 보고서, 연감·연보·백서·도록·통계·연혁집·사료(史料)집·법규집·표준품셈 등을 포함한다.
3. 발간물은 발간부서에서 사업결과물을 관련 전문가와 일반인이 이용할 수 있도록 인쇄 및 전자 매체로 제작한 것을 말한다.
4. 출판물은 발간부서에서 사업결과물을 출판권 설정 및 출판 계약을 통해 관련 전문가와 일반인이 이용할 수 있도록 인쇄 및 전자 매체로 제작한 것을 말한다.

② 간행물의 관리 주체는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 총괄부서란 간행물의 발간등록, 보존관리 등에 관한 업무를 담당하는 수목원 내 부서를 말한다.
2. 발간부서란 사업결과물을 이용하여 간행물을 생산하는 수목원 내 부서를 말한다.

제4조(총괄부서) ① 간행물의 발간등록, 발간기준, 보존관리 등에 관한 총괄 업무는 연구기획부서에서 담당한다.

② 총괄부서의 장은 간행물에 관한 업무를 총괄·조정하며 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 발간부서의 지침 준수여부, 간행물 제작 및 납본 등에 관한 지도점검
2. 간행물 발간에 관한 의견 제시 및 업무 협의
3. 간행물의 발간등록 및 홈페이지 등록 서비스
4. 기록관(자료실 포함) 이관 간행물과 수집 자료 등의 관리 및 열람대출 서비스
5. 간행물관리 실무교육 실시 및 매뉴얼 등 개발 보급

제5조(사전심사) ① 발간부서의 장은 간행물 발간계획 수립 시 해당 간행물의 사전심사를 하여야 한다.

단, 연보, 연구개발사업보고서, 설계서 등 정기적으로 발간되는 간행물은 제외할 수 있다.

② 사전심사를 위하여 발간부서의 장은 본인을 포함하여 4인 내외로 구성된 사전심사기구를 둘 수 있으며, 필요한 경우 보안관리 규정이 허용하는 범위 내에서 외부전문가를 활용할 수 있다.

③ 사전심사는 1회를 원칙으로 하되 저자가 재심사를 요구할 경우 발간부서의 장 재량에 따라 추가로 실시할 수 있다.

④ 사전심사 횟수와 시기는 연구성과의 보급, 성과평가 등을 감안하여 발간부서의 장 재량에 따라 정할 수 있다.

⑤ 사전심사기구는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 간행물의 주요 내용
2. 간행물의 파급 효과
3. 저작권 침해 여부(원고, 이미지 등 저작권 양도, 이용허락 동의서 등)

⑥ 발간부서의 장은 사전심사위원 전원이 서명한 간행물 사전심사 결과[별지 제6호]를 연구기획부서에 제출한다.

⑦ 연구기획부서는 심사결과를 「국립수목원 연구개발사업 관리규정」 제5조제3항제6호에 따라 연구심의위원회 심의·조정을 통해 연간 발간계획을 수립·조정한다.

제6조(간행물 발간 및 출판) ① 책자의 형태로 발간하고자 하는 발간부서의 장은 발간전 연구기획팀(도서관)을 통해 정부간행물 발간등록번호와 국제표준도서번호(국제표준연속간행물번호)를 발부받아 발간한다.

② 삭제

③ 사업결과물을 출판할 때 출판권자 선정은 공개경쟁 입찰방식을 원칙으로 한다. 다만, 공개경쟁입찰에서 적격업체로 선정된 특정 출판권자에 대해서는 일정기간 수의계약 할 수 있다.

④ 출판 계약기간 만료에 따른 재계약, 동일 출판물에 대한 개정 또는 증보판 출판시, 발간부서와 해당

출판권자와의 협의를 통해 수익계약할 수 있다. 해당 출판권자가 출판 권리를 포기하는 경우, 공개경쟁 입찰 방식을 취한다.

제7조(자료의 작성) ① 간행물 중 연보 작성요령은 [별지 제1호]에 의한다.

② 간행물 중 보고서 등 사업결과물 작성 요령은 [별지 제2호]에 의한다. 단, 간행물의 성격과 이용자층(독자)의 특성에 맞게 조정할 수 있다.

제8조(출판권 설정 및 출판 계약) ① 출판권 설정 및 출판 계약은 발간부서의 장이 계약담당 부서장에게 요청하여야 하며 계약담당 부서장은 국립수목원장(이하 ‘원장’이라 한다.) 명의로 체결하고 계약체결 사실을 총괄부서의 장 및 발간부서의 장에게 통보하여 출판물의 배포 및 판매상황, 계약이행 상태 등을 관리하도록 하여야 한다.

② 제1항의 계약서는 한국저작권위원회가 권장하는 표준출판권설정계약서에 준하여 만든 출판권설정 계약서 [별지 제3호]로 작성하되 세부적인 사항은 발간부서의 장이 작성하고, 저작물 이용허락 계약서는 저작물의 특성, 저작물 이용자의 성격, 저작물 이용범위 및 형태 등을 고려하여 별도 계약서를 마련하도록 한다.

③ 총괄부서의 장은 출판물의 배포 및 판매상황, 인세 발생 현황 등을 회계연도 매년 12월 24일전까지 출판권자로부터 확인하여 계약담당 부서로 인세 발생 현황을 통보하고, 인세 징수 현황을 통보받아 ‘출판물 판매 및 인세 징수 관리대장’ [별지 제4호]로 관리한다.

④ 수목원 소속 직원은 국가 세출예산으로 수행된 사업결과물을 개인 명의로 제3자와 출판 계약할 수 없다. 다만, 원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 수목원 명의로와 담당 연구직의 명의를 병기하여 출판할 수 있으며, 해당 계약에 의해 발생한 모든 수입은 국고에 귀속한다.

제9조(출판물 인세 기준) ① 출판권자를 통해 간행한 도서는 수목원이 판매부수에 따른 인세를 받는다.

② 출판물에 대한 인세는 해당 발간부서와 출판사가 발행부수, 제작단가, 사전시장조사 등을 고려하여 일반인이나 관련 분야 전문가들에게 최저정가로 배포·판매될 수 있도록 협의하여 10% 이하로 정한다.

③ 수목원 연구결과 간행물을 출판하는 과정에서 외부 집필진이 참여하는 경우 국립수목원 연구개발 사업 및 그 위탁연구사업과 관련이 없는 외부 전문가이어야 하며, 총 인세 비율에서 50% 미만의 지분을 분배할 수 있다.

제10조(인세의 수입) ① 인세의 수입은 현금으로 한다.

② 계약담당 부서장은 제8조3항에 따라 제출된 자료를 근거로 인세납부를 고지한 후 인세징수를 확인한다. 다만, 판매가 신속히 이루어져 발행부수가 모두 소진된 경우 회계연도 말 이전에 국고 수납 처리

한다.

③ 계약담당 부서는 출판물의 인세 수입이 발생하였을 때, 총괄부서로 통보하여 해당 출판물에 대한 인세 관리가 이루어질 수 있도록 협조한다.

제11조(지식재산권의 귀속) ① 수목원이 국가 세출예산을 집행하여 생산하는 각종 연구과제의 사업결과물과 그 사업결과물의 출판저작권 및 제2차적 저작물 또는 편집 저작물에 관한 지식재산권은 원칙적으로 수목원이 가진다.

② 각 발간부서의 장은 국가 세출예산 집행에 의해 수행되는 위탁수행과제의 발주 시 또는 국고보조사업 등의 보조금 교부 시 해당 사업결과물의 저작권 일체와 제2차적 저작물 또는 편집 저작물에 관한 지식재산권을 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률에 근거하여 수목원에 양도하여야 함을 명시하여야 한다.

③ 별도의 출판용역비를 지급하여 수행한 연구 결과물은 원고 의뢰 시 동 저작물을 수목원의 목적에 따라 활용할 수 있다는 지식재산권 양도 계약 [별지 제5호]로 한다.

④ 공동수행 연구과제의 결과물에 대한 제1항의 지식재산권의 구체적인 권리행사에 관하여는 당사자간의 협의에 따라 결정한다.

⑤ 삭제

제12조(지식재산권의 등록) 각 발간부서의 장은 자체수행과제의 사업결과물에 관한 저작권 등 지식재산권에 대한 권리 보호를 위하여 수목원 명의로 한국저작권위원회에 등록할 수 있다.

제13조(간행물의 이관) 각 발간부서의 장은 발간, 출판 및 수집한 간행물을 「국립수목원 전문도서관 운영규정」 제5조2항에 따라 필수 납본 권수를 도서관으로 이관하여야 한다.

부칙 <제90호, 2015. 8. 5.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제162호, 2023. 7. 11.>

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(사전심사에 관한 경과조치) 이 예규 시행 당시 종전의 규정에 따라 발간물이 연구개발과제 성과로 포함된 경우에는 제5조 개정규정에 따라 사전심사를 받은 것으로 본다.